

[별표 14의4]<신설 1995.7.1, 1997.12.6>

기능검정원·강사의 자격취소·정지의 기준(제38조의13제1항관련)

1. 기능검정원

위 반 사 항	적 용 법 조 (도로교통법)	처 분 기 준		
		1차위반	2차위반	3차위반
1.허위로 기능검정 합격사실을 증명한 때	법 제71조의4제4항제1호	자격취소		
2.허위 또는 부정한 방법으로 기능검정원자격증을 교부받은 때	법 제71조의4제4항제2호	자격취소		
3.교통사고처리특례법 제3조제1항 또는 특정범죄가중처벌등에관한법률 제5조의3의 규정에 위반하여 금고이상의 형의 신고를 받은 때 (집행유예포함)	법 제71조의4제4항제3호	자격취소		
4.기능검정원의 업무에 관하여 부정한 행위를 한 때	법 제71조의4제4항제4호			
가.자격정지 기간중에 기능검정을 실시한 때		자격취소		
나.자격증을 타인에게 대여한 때		자격취소		
다.교육생에게 금품등을 강요하거나 이를 수수한 때		자격취소		
라.검정도중 교육생에게 합격을 유도하는등 검정의 공정성을 결여하는 행위를 한 때		자격정지 3월	자격정지 6월	자격취소
마.검정도중 폭언·폭행등으로 물의를 야기한 때		자격정지 3월	자격정지 6월	자격취소
바.제복미착용등 품위를		자격정지 1	자격정지 2	자격정지 3

손상한 때		월	월	월
5.정당한 사유없이 연수교육을 이수하지 아니한 때	법 제71조의4제4항제5호	자격정지 3월	자격정지 6월	자격취소

2. 강사

위 반 사 항	적 용 법 조 (도로교통법)	처 분 기 준		
		1차위반	2차위반	3차위반
1.허위 또는 부정한 방법으로 강사자격증을 교부받은 때	법 제71조의5제4항제1호	자격취소		
2.교통사고처리특례법 제3조제1항 또는 특정범죄가중처벌등에관한법률 제5조의3의 규정에 위반하여 금고이상의 형의 신고를 받은 때 (집행유예포함)	법 제71조의5제4항제2호	자격취소		
3.강사의 업무에 관하여 부정한 행위를 한 때 가.자격정지 기간중에 교육을 실시한 때 나.교육생에게 금품등을 강요하거나 이를 수수한 때 다.자격증을 타인에게 대여한 때 라.출석사항을 조작한 때 마.교육중에 폭언·폭행등으로 물의를 야기한 때 바.안전사고 예방을 위한 필요한 조치를 태만히 한 때 사.제복미착용등 품위를 손상한 때	법 제71조의5제4항제3호			
		자격취소		
		자격취소		
		자격취소		
		자격정지 6월	자격취소	
		자격정지 3월	자격정지 6월	자격취소
		자격정지 1월	자격정지 2월	자격정지 3월
		자격정지 1월	자격정지 2월	자격정지 3월

4 .정당한 사유없이 연수교육을 이수하지 아니한 때	법 제71조의5제4항제4호	자격정지 3월	자격정지 6월	자격취소
------------------------------	----------------	---------	---------	------

3. 처분방법

가. 위반사항이 중복될 때는 위반의 경중에 따라 중한 것만을 처벌한다.

나. 처분기준 횟수는 처분하려는 사유가 발생한 날부터 과거 2년이내의 것을 기준으로 한다.